

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	노 무 관 리			행위유형	기 타	

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

개 선 요 구

제 목 해외근무수당 내 시간외근무수당 포함 지급 개선 필요

관 련 부 서 ◇건설소

조 치 부 서 ◆처 ◆부

내 용

1. 업무 개요

◆처 ◆부는 ◆◆◆◆ 기획, 조직 및 인력 운영 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

법령 「근로기준법」 제56조(연장·야간 및 휴일 근로)에 따르면 사용자는 연장근로에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다고 되어 있다.

아울러, 사규 「보수규정시행세칙」 제8조(연장·야간 및 휴일 근로)에 따르면 초과 근무 또는 휴일근무는 극히 필요하다고 인정되는 경우에 한하여 소속장이 명하되 연장근무시에는 초과근무수당, 휴일근무시에는 휴일근무수당을 지급하여 책정된 운영한도시간을 초과할 수 없다고 되어 있다. 또한 시간외근무 운영기준은 인건비

1) ◇(☒)-*** (◇건설소 휴무대체 운영기준 알림, 20□□. 8.) 공문 알림

범위내에서 사장이 정하며, 시간외 근무는 통상근무를 합하여 1주간에 52시간을 초과하지 못한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

◇건설소에서 해외근무수당 지급 현황에 대하여 점검한 결과, 실질적인 시간외 근무 실적에 따른 보상이 아닌 해외근무수당에 시간외근무 수당이 일률적으로 포함되어 있는 구조로 시간외근무 실적의 기록 및 보상 관리체계가 미흡함을 발견하였다.

상기와 같이 시간외근무수당을 해외근무수당에 일괄적으로 포함되어 지급할 시 시간외근무를 하지 않더라도 시간외근무수당을 받게 되는 경우가 발생하고, 실제 시간외근무가 많은 근무자와 적은 근무자가 동일한 해외근무수당을 받는 구조는 근로 강도에 따른 보상의 불균형을 초래할 수 있다. 따라서 해외근무수당에 포함된 일률적 시간외근무수당을 분리하는 등 제도 개선을 검토할 필요가 있다.

조치할 사항 **◆처장**은 해외근무수당에 포함된 일률적 시간외근무수당을 분리하는 등 시간외근무수당 제도에 대해 전면 재검토하시기 바랍니다.(개선 1)